

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3597/2543

พนักงานอัยการจังหวัดระยอง
นาย พงศธร นาวาพานิช

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

ป.วิ.อ. มาตรา 174, มาตรา 227, มาตรา 238

พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 9, มาตรา 108 ทวิ

พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 4, มาตรา 6, มาตรา 16 (1), มาตรา 16 (4), มาตรา 16 (13), มาตรา 24, มาตรา 27

พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2478 มาตรา 3, มาตรา 4, มาตรา 19

พยานหลักฐานของโจทก์ยังฟังได้ไม่แน่ชัดว่าจำเลยรู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของรัฐซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือไม่ เมื่อจำเลยเข้าครอบครอง ที่ดินพิพาทโดยสุจริต เข้าใจว่าตนเองมีสิทธิจะทำได้ จำเลยจึงขาดเจตนา ในการกระทำความผิดฐานบุกรุกที่ดินของรัฐ

พ. รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ทำขึ้นสำเนาเอกสารที่ พ. ซึ่งเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ในภายหลังได้ส่งมาตามหมายเรียกของศาล โดยมีนักวิชาการป่าไม้ 6 กองอุทยานแห่งชาติรับรองสำเนาถูกต้องจึงอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 วรรคสอง แม้ พ. มิได้มาเบิกความก็ตาม

จำเลยเชื่อโดยสุจริตว่า พ. ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ขณะนั้นมีอำนาจโดยชอบในการที่จะอนุญาตให้สร้างบังกะโลบนเกาะเสม็ดได้จำเลยจึงเข้าใจโดยสุจริตว่าตนเองมีสิทธิจะทำได้ตามที่ได้รับอนุญาตจำเลยจึงไม่มีเจตนากระทำผิดฐานยึดถือครอบครองที่ดินภายในเขตอุทยานแห่งชาติตามฟ้อง

ข้อเท็จจริงที่ได้จากการที่จำเลยตอบคำถามค้านของโจทก์ ถือไม่ได้ว่าโจทก์นำสืบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว เพราะในการพิจารณา คดีอาญาโจทก์มีหน้าที่นำสืบให้ฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิด

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ เดือนและปีใดไม่ปรากฏชัด จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2524 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกันจำเลยเข้ายึดถือครอบครองที่ดินส่วนหนึ่งบริเวณอ่าววงเดือนบนเกาะเสม็ดซึ่งมีสภาพเป็นบริเวณที่เขาอันเป็นที่ดินของรัฐใช้เป็นที่ตั้งประการกับที่พักเจ้าพนักงานผู้รักษาประการเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินในทางราชการกองทัพเรือโดยเฉพาะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดให้เป็นเขตหวงห้ามโดยจำเลยทำการก่อสร้าง แผ้วถาง ทำการเพาะปลูกพืชไร่ สร้างกระต๊อบพักอาศัยบังกะโล 5 ถึง 7 หลัง อันเป็นการทำลาย ทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด ที่ทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำเลยกระทำความผิดต่อเนื่องกันจนกระทั่งมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินดังกล่าวให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ต่อมาเมื่อระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2524 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2533 เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยเข้ายึดถือครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยการก่อสร้าง แผ้วถาง และทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายทำให้เสื่อมสภาพแก่ดิน หิน กรวด ทราย แล้วปลูกสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านพักและร้านค้า อาคารที่

ตั้งเครื่องปั่นไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ห้องน้ำห้องส้วมเพิ่มเติมเป็นเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา ภายในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต หลังจากนั้นจำเลยดำเนินกิจการให้บริการค้าขายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ เพื่อหาประโยชน์จากนักท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ด ทั้งยังดำเนินกิจการโรงแรมชื่อ วังเดือนวิลล่า โดยเปิดบริการให้ผู้เข้าพักเพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทางและนักท่องเที่ยว และจำเลยกับพวกเป็นเจ้าของสำนักแห่งโรงแรมนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 4, 6, 16(1), (4) (13), 24, 27 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 มาตรา 3, 4, 19 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9, 108 ทวิ และให้จำเลย คณงาน ผู้รับจ้างผู้แทน และบริวารของจำเลยออกไปจากที่ดินที่จำเลยยึดถือครอบครอง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้จำเลย คณงานผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารของจำเลยออกไปจากที่ดินที่จำเลยยึดถือครอบครอง

โจทก์อุทธรณ์ โดยอัยการพิเศษประจำเขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน แต่ให้ยกคำขอให้จำเลยคณงานผู้รับจ้าง ผู้แทนและบริวารของจำเลยออกไปจากที่ดินพิพาทที่จำเลยยึดถือครอบครองตามฟ้อง

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จำเลยเข้ายึดถือครอบครองที่ดินพิพาทโดยซื้อจากนายแร่ บำรุงกิจ เมื่อปี 2523 ต่อมาวันที่ 1 ตุลาคม 2524 มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาแหลมเทียน เขาเป่ล็ด เขาแหลม

หญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียงในท้องที่ตำบลเพออำเภอมืองระยอง และตำบล
แกลง อำเภอกกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามเอกสารหมายเลข ป.จ.2
เมื่อระหว่างวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยได้ดำเนินกิจการร้านค้าและ
บังกะโลให้เช่าจัดตั้งเป็นโรงแรมใช้ชื่อว่า "วงเดือนวิลล่า" ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
อยู่ที่บริเวณอ่าววงเดือน

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า จำเลยได้กระทำความผิด
ฐานบุกรุกเข้ายึดถือครอบครอง ก่อสร้างที่ดินของรัฐหรือไม่โจทก์ฎีกาว่า ที่ดินบน
เกาะเสม็ดทั้งเกาะเป็นเขา เป็นที่ราชพัสดุ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่
16/2467 ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.1 ซึ่งไม่มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครองและไม่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และโจทก์บรรยายฟ้องครบองค์ประกอบแห่งความผิด
แล้ว ย่อมลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ได้ เห็นว่า พยานโจทก์คือนายสมบุรณ์
บุรณะ นายสมชายอินทนานนท์ นายอมร ศิริพันธ์แก้ว และนายดาวเรือง สมุทรเสน
มิได้เบิกความให้ปรากฏเลยว่า ที่ดินพิพาทบนเกาะเสม็ดเป็นที่เขา อันเป็นที่ดินของ
รัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดให้เป็นเขตหวงห้ามตาม
มาตรา 9(2) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินตามสำเนาประกาศกระทรวงมหาดไทยท้าย
คำฟ้อง โจทก์อ้างว่า ตามแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข ป.จ.6
ระบุว่า ที่ดินพิพาทด้านทิศใต้จรดเนินเขา ทิศเหนือและทิศตะวันออกจรดทะเลทิศ
ตะวันตกจรดบริเวณบังกะโลวงเดือนริสอร์ทจึงยืนยันได้ว่าเกาะเสม็ดเป็นเกาะที่เป็น
ที่เขานั้น โจทก์ก็ไม่น่าสืบว่าเป็นที่เขายังไง ตามรูปถ่ายที่ดินพิพาทหมายเลข ป.จ.8
และรูปถ่ายหมายเลข ล.1 ก็ไม่ปรากฏว่าสภาพที่ดินพิพาทเป็นเนินสูงจนเห็นเป็นที่เขา
และเพื่อตรวจดูหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเอกสารหมายเลข ป.จ.1 หรือ ป.ล.1 ซึ่งเป็น
ฉบับเดียวกันก็ไม่ได้ระบุว่าบริเวณสถานที่ตั้งประกาศและบ้านพักเจ้าพนักงานผู้
รักษาประกาศเป็นที่เขา หรือแม้แต่แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยาน
แห่งชาติเอกสารหมายเลข ป.จ.2 ก็ไม่ระบุว่าบริเวณอ่าววงเดือนเป็นที่เขาตามหนังสือ

ของกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ เอกสารหมายเลข 7 หน้า 15 กล่าวถึงเกาะเสม็ด และอ่าวคอก (อ่าววงเดือน) ก็ไม่ระบุว่ามีสภาพเป็นที่เขาเช่นกันพยานหลักฐานโจทก์ จึงฟังไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่เขา ส่วนที่โจทก์อ้างว่าเกาะเสม็ดทั้งเกาะเป็นที่หลวง ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเอกสารหมายเลข ป.จ.1 นั้น เห็นว่า เอกสารดังกล่าวมี ข้อความระบุเพียงว่า "หนังสือนี้สำหรับแสดงว่า ที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ที่เกาะเสม็ดเป็นที่ สำหรับตั้งประการและที่พักเจ้าพนักงานผู้รักษาประการ" โดยที่ไม่มีข้อความ ระบุว่าที่ดินส่วนนี้มีเนื้อที่เท่าไร ตามแผนที่เอกสารหมายเลข ป.ล.1 หมายเหตุพื้นที่ของ ประการเป็นเครื่องหมายเส้นและจุด (_____ .) ก็มีปรากฏเพียงพื้นที่บางส่วน ของเกาะเสม็ด ไม่ใช่พื้นที่ทั้งเกาะซึ่งนายดาวเรืองเบิกความว่า ทางราชการใช้พื้นที่ ของเกาะเสม็ดเป็นที่ตั้งประการและที่พักของเจ้าพนักงานผู้รักษาประการ นาย สมบูรณ์เบิกความว่า เอกสารหมายเลข ป.จ.1 ระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สำหรับตั้ง ประการและที่พักเจ้าพนักงานผู้รักษาประการ ที่ตั้งของประการจะมีเนื้อที่ ประมาณ 200 ตารางวาเท่านั้น นอกจากนี้ปรากฏตามหนังสือกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ เอกสารหมายเลข 7 หน้า 15 บรรยายเกี่ยวกับพื้นที่ของเกาะเสม็ดว่า เกาะ เสม็ดมีเนื้อที่ประมาณ 6,000 ไร่ พยานโจทก์อ้างว่าเกาะเสม็ดอยู่ในความดูแล ของกองทัพเรือทั้งเกาะแต่โจทก์ก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเป็นดังอ้าง หรือมีป้ายติดไว้ รอบเกาะเช่นเดียวกับแนวเขตแสดงการเป็นอุทยานแห่งชาติที่ติดไว้รอบเกาะเป็น ระยะ ๆ ปรากฏจากพยานโจทก์จำเลยรับกันว่า มีราษฎรเข้ามายึดถือครอบครองที่ดิน อยู่บนเกาะเสม็ดอยู่ก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาแหลม เทียน เขาเปล็ด เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตำบลเพ อำเภอมืองระยอง และตำบลแกลงอำเภอกกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นอุทยานแห่ง ชาติตามเอกสารหมายเลข ป.จ.2 ดังนี้ พยานหลักฐานของโจทก์ยังฟังได้ไม่แน่ชัดว่า จำเลยรู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของรัฐซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือไม่ เมื่อจำเลยเข้าครอบครองที่ดิน

พิพาทโดยสุจริต เข้าใจว่าตนเองมีสิทธิจะทำได้ จำเลยจึงขาดเจตนาในการกระทำความผิดฐานบุกรุกที่ดินของรัฐดังฟ้อง

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยกระทำความผิดฐานยึดถือครอบครองที่ดินภายในเขตอุทยานแห่งชาติหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า ตามระเบียบของกรมป่าไม้ ปี 2525 และปี 2530 ตามเอกสารหมาย ป.จ.10 และ ป.จ.11 เอกชนไม่สามารถที่จะเข้ายึดถือครอบครองหรือปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติได้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย และกรมป่าไม้ไม่เคยอนุญาตให้เอกชนรายใดดำเนินกิจการหาผลประโยชน์ในเกาะเสม็ด นายไพโรจน์ สุวรรณกร และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า และเกาะเสม็ดไม่มีอำนาจออกคำสั่งอนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปผลประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวนั้น เห็นว่า ก่อนมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ที่ดินบนเกาะเสม็ดเป็นอุทยานแห่งชาติ มีราษฎรเข้ายึดถือครอบครองที่ดินบนเกาะเสม็ดอยู่แล้ว ปรากฏจากคำเบิกความของนายสมชาย นายอมร และนายดาวเรืองพยานโจทก์ว่า ได้กันพื้นที่ทางด้านเหนือของเกาะประมาณ 700 ไร่ ให้ราษฎรอยู่อาศัย นอกจากนี้ นายไพโรจน์ สุวรรณกร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ทำบันทึกกระบวนว่ามีผู้อ้างว่าตกสำรวจ ตามเอกสารหมาย ล.5 ทั้งนายไพโรจน์ยังทำบันทึกด้วยว่ากรมป่าไม้อนุญาตให้สร้างบังกะโลได้ 5 หลัง ต่อพื้นที่ 1 ไร่ ตามเอกสารหมาย ล.6 สำเนาเอกสารหมาย ล.5 และล.6 นายไพโรจน์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ในภายหลังได้ส่งมาตามหมายเรียกของศาล โดยมีนักวิชาการป่าไม้ 6 กองอุทยานแห่งชาติรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารดังกล่าวจึงอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 238 วรรคสอง แม้นายไพโรจน์มิได้มาเบิกความก็ตาม แต่นายสมบุรณ์พยานโจทก์ได้เบิกความตอบคำถามค้านยอมรับว่า นายไพโรจน์ทำบันทึกยินยอมให้เอกชนก่อสร้างบังกะโลได้ 5 หลัง ต่อพื้นที่ 1 ไร่จริง เมื่อนายไพโรจน์ทำบันทึกขณะปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ อนุญาตให้ราษฎรจำนวน 34 ครอบครัว รวมทั้งจำเลยที่เดือดร้อนสร้างบังกะโลได้ 5

หลัง ต่อพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดนายไฟโรจน์จะมีอำนาจอนุญาตได้หรือไม่ และขัดต่อระเบียบของกรมป่าไม้ตามเอกสารหมาย ป.จ.10 และ ป.จ.11 หรือไม่ ก็ยังมีโต้เถียงกันจนต้องส่งเรื่องไป ให้คณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความดังนี้ จึงมีเหตุน่าเชื่อว่าจำเลยเชื่อโดยสุจริตว่านายไฟโรจน์ซึ่งเป็นรองอธิบดี กรมป่าไม้ขณะนั้นมีอำนาจโดยชอบในการที่จะอนุญาตให้สร้างบังกะโลบนเกาะเสม็ด ได้ จำเลยจึงเข้าใจโดยสุจริตว่าตนเองมีสิทธิจะทำได้ตามที่ได้รับอนุญาต พยานโจทก์ ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดฐานยึดถือครอบครองที่ดินภายในเขตอุทยาน แห่งชาติตามฟ้อง

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อสุดท้ายมีว่า จำเลยดำเนินกิจการ โรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่นั้น โจทก์ฎีกาว่าเมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลย เปิดโรงแรมและเป็นเจ้าสำนักแห่งโรงแรมโดยมิได้รับอนุญาต จำเลยก็เบิกความตอบ คำถามค้านยอมรับแล้วถือได้ว่าจำเลยให้การรับสารภาพทั้งโจทก์มีนายสมบุรณ์และ นายสมชายเบิกความว่า จำเลยใช้ชื่อ "วงเดือนวิลล่า" เป็นกิจการ ปัจจุบันจำเลยมี บังกะโลให้เช่า 45 หลัง เห็นว่า คดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานดำเนินกิจการ โรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้จะได้ความจากคำเบิกความของจำเลยตอบคำถาม ค้านของโจทก์ว่า จำเลยดำเนินกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นเจ้าสำนัก แห่งโรงแรมซึ่งเปิดดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ได้ จากการที่จำเลยตอบคำถามค้านของโจทก์ ถือไม่ได้ว่าโจทก์นำสืบถึงข้อเท็จจริงดัง กล่าว เพราะในการพิจารณาคดีอาญาโจทก์มีหน้าที่นำสืบให้ฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดแม้โจทก์จะมีนายสมบุรณ์และนายสมชายเบิกความว่า จำเลยใช้ชื่อ"วงเดือน วิลล่า" ก็ฟังไม่ได้ว่านายสมบุรณ์และนายสมชายเป็นเจ้าพนักงานผู้รู้เห็นเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตดำเนินการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมฯ"

(ประพันธ์ ทรัพย์แสง-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ดลจรัส รัตนโศภิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------